

1500419-24.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... estaria envolvida em um roubo praticado na Rodovia Presidente Dutra, onde quatro indivíduos teriam subtraído uma motocicleta vermelha. A vítima do roubo possuía aplicativo da empresa de rastreamento e estava informando a localização da motocicleta. Outra equipe se deslocou para a região onde o rastreador indicava, tendo os policiais abordado um indivíduo de camiseta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500419-24.2022.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500419-24.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2043933/2022 - 03º D.P. GUARULHOS, 23041399 - 03º D.P.

GUARULHOS, 2043933 - 03º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel da Costa Machado Pereira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Gabriel da Costa Machado Pereira foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, ambos do Código Penal, c.c. art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, porque no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 9h, na Rodovia Presidente Dutra, altura do Km 226, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Igor O.M. e outros dois indivíduos desconhecidos, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra Roberto Carlos Ferreira dos Santos, a motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, placa ELE0E76; e nas mesmas circunstâncias de tempo e local, facilitou a corrupção de Igor O.M., pessoa menor de 18 anos, com ele praticando a infração penal acima descrita. Narra a denúncia que o réu, o adolescente e dois indivíduos desconhecidos se

ajustaram para a prática do delito de roubo. Para tanto, dividiram-se no veículo Honda/CG, placa ERC8C47, e em outra motocicleta cujos dados são ignorados, e rumaram para a citada rodovia. No local dos fatos, o réu e seus comparsas avistaram a vítima Roberto, que conduzia sua motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, placa EKE0E76, e se aproximaram. Os roubadores fecharam a trajetória do ofendido, fazendo-o parar próximo à mureta de proteção, e, mediante exibição de um revólver, anunciaram o roubo. O réu e o adolescente retiraram a vítima de sua motocicleta e assumiram a direção do veículo, fugindo na companhia dos demais roubadores.

Ainda de acordo com a denúncia, a Polícia Militar foi acionada, e a vítima repassou as informações do sistema de rastreamento da motocicleta subtraída. Assim, nas imediações da Rua Luciara, policiais avistaram o adolescente, na condução da motocicleta roubada, e o réu, que conduzia a motocicleta Honda/CG 160, placa ETC8C47, cor preta. Os indivíduos fugiram em sentidos diversos, no entanto, foram alcançados e detidos. Durante a abordagem, os policiais confirmaram que a motocicleta de cor vermelha pertencia à vítima, sendo a sua chave localizada nas vestes do adolescente Igor. Em sede policial, a vítima reconheceu o réu e o adolescente infrator como autores da violenta subtração, assim como a motocicleta, de cor preta, apreendida, como aquela usada por eles durante a subtração.

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2022 (fls. 67/68).

O réu foi citado (fl. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 84/90).

Foi rejeitada a preliminar de inépcia da inicial (fl. 91).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia; a defesa, a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo legal e fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram ouvidas a vítima e duas testemunhas.

Roberto Carlos Ferreira dos Santos afirmou que saiu do trabalho na UPA São João na manhã dos fatos e se deslocava para sua residência em Arujá com a motocicleta Yamaha/Fazer, cor vermelha, de placas ELE0E76. Encontrava-se já pela Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, quando, próximo a uma passarela, pouco antes da “Churrascaria Cumbica”, foi abordado por dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta que, se não estiver enganado, era uma Honda, modelo 160, com detalhes em preto e vermelho, sendo um dos indivíduos de cor morena alta, e o outro não conseguiu visualizar a fisionomia, apenas que utilizava capacete com viseira escura. O indivíduo que estava na garupa usava um capacete branco desgastado. Mediante grave ameaça exercida com o emprego de um revólver 38 enferrujado, o garupa daquela motocicleta anunciou o roubo e o fecharam, acabando ficando prensado na mureta da rodovia. Logo em seguida, surgiram outros dois indivíduos em uma motocicleta preta, sendo que o indivíduo que a pilotava era de cor branca e a garupa de cor parda com bigode ralo. O garupa daquela segunda motocicleta o empurrou mais ainda para a mureta e o arrastou para fora da motocicleta, puxando-o para o lado dele. A todo tempo o indivíduo armado apontava o revólver para ele, bem como perguntava se ele não era policial. Em poder de sua motocicleta o indivíduo de cor parda, que chegou na de cor preta, evadiu-se na companhia dos demais (fl. 05). Samuel Vidal Oliveira, policial militar, afirmou que se encontrava em patrulhamento de rotina quando se deparou com um indivíduo de cor branca, que vestia uma camiseta vermelha e pilotava uma motocicleta de cor vermelha, o qual, ao perceber a viatura, demonstrou extremo nervosismo e se evadiu. Passaram a diligenciar com vistas àquele indivíduo de camisa vermelha, quando se depararam com um indivíduo de cor parda, que pilotava uma motocicleta de cor preta, sem placas, que também se evadiu ao perceber a presença da viatura. Saíram no encalço daquele indivíduo com a motocicleta sem placas, sendo que na Rua Luciara, altura do numeral 173, ele abandonou a motocicleta e tentou se evadir correndo, porém foi alcançado e detido. Passaram a realizar pesquisas sobre o indivíduo e a motocicleta junto ao COPOM, sendo informados de que uma motocicleta com as mesmas características estaria

envolvida em um roubo praticado na Rodovia Presidente Dutra, onde quatro indivíduos teriam subtraído uma motocicleta vermelha. A vítima do roubo possuía aplicativo da empresa de rastreamento e estava informando a localização da motocicleta. Outra equipe se deslocou para a região onde o rastreador indicava, tendo os policiais abordado um indivíduo de camiseta vermelha, que segurava um capacete, próximo ao local onde a motocicleta subtraída havia sido abandonada. Durante busca pessoal, localizaram no bolso da calça que o indivíduo vestia a chave daquela motocicleta vermelha roubada momentos antes. Na delegacia, a vítima apontou ambos os indivíduos detidos como sendo os roubadores, bem como reconheceu a motocicleta por eles utilizada (fls. 02/03).

O policial militar Bruno Henrique da Silva apresentou relato idêntico (fl. 04). Igor O.M. disse que na manhã dos fatos foi abordado por policiais militares na Rua Luziânia. Estava a pé e não portava nada de ilícito. Estava indo para um hotel que pertence a um conhecido, onde iria permanecer. Conhece Gabriel por ele morar perto de sua residência; não estava com ele. Não esteve na Rodovia Presidente Dutra na manhã dos fatos. Não havia nenhuma motocicleta próxima ao local onde foi abordado. Não participou do roubo que está sendo acusado. Nunca foi apreendido e não sabe o motivo pelo qual está sendo apontado como um dos autores do roubo (fl. 06).

Perante o Delegado de Polícia, o réu negou a prática do crime. Disse que na manhã dos fatos foi abordado por policiais militares que estavam em uma viatura. Estava pilotando uma motocicleta preta que está registrada em seu nome. A moto que pilotava estava sem placa porque ela caiu. Estava indo trabalhar como motoboy autônomo na "Pizzaria Neno", localizada no Jardim das Nações, onde faria entregas. Não esteve na Rodovia Presidente Dutra na manhã dos fatos. Não empurrou nenhum outro motociclista na rodovia e subtraiu a moto dele. Não sabe o motivo pelo qual está sendo apontado como roubador, acreditando ser em razão de suas características físicas. Estava sozinho quando foi abordado e não portava nada de irregular (fl. 07).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

No momento do reconhecimento, o réu estava com a placa de nº 3.

Roberto Carlos Ferreira dos Santos reconheceu o indivíduo de nº 3. Disse ter certeza quanto a esse reconhecimento. Na ocasião dos fatos, transitava com sua moto em direção a projeto social no qual dá aula de judô. Foi abordado por dois indivíduos em uma moto; em seguida, outros dois indivíduos chegaram, dentre eles o indivíduo hoje reconhecido, que foi quem levou sua moto. Os dois primeiros assaltantes estavam armados. Fez um reconhecimento na Delegacia de Polícia. Conseguiu recuperar sua motocicleta, que tinha rastreador. Recuperou sua moto cerca de duas horas após o roubo.

Samuel Vida Oliveira afirmou que realizava patrulhamento de rotina quando se deparou com um primeiro indivíduo, posteriormente identificado como sendo um adolescente, que trajava uma camisa vermelha e estava em uma motocicleta também vermelha. O jovem fugiu ao ver a equipe policial. Foi atrás dele, mas o perdeu de vista. Durante a perseguição, deparou-se com Gabriel em uma motocicleta. Ele também fugiu ao ver a guarnição, tendo se iniciado uma perseguição. Em dado momento, ele caiu com a moto; Gabriel ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e abordado. Inquirido, ele disse que a moto estava em seu nome, e de fato estava. O réu não explicou o motivo da fuga. Durante a abordagem, foi irradiado via Copom um roubo em que teria sido utilizada uma moto semelhante ao do réu. Ele foi levado até a Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela vítima. O adolescente foi localizado com a motocicleta roubada, que estava sendo rastreada. O réu não explicou o que fazia no local, apenas disse que andava sem rumo com Igor. Durante a abordagem, o réu recebeu uma ligação de Igor.

Fernando Camilo Trevizan disse que nada sabe sobre os fatos. Conhece o réu; sabe que ele trabalha com o tio na área de transportes. Ele é um garoto bom.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática do crime. Disse que conheceu o adolescente Igor três dias antes da data do ocorrido, tendo o jovem o convidado para cometer o crime. Está arrependido.

Pois bem. Analisando as provas produzidas, conclui-se que a pretensão acusatória é

procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de reconhecimento de pessoa e de objeto (fls. 17/18) e prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em juízo, ele confessou espontaneamente a prática do crime, e essa confissão se harmoniza com os demais elementos probatórios colhidos.

A vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores da violenta subtração sofrida. Este reconhecimento foi feito na Delegacia de Polícia, logo após o crime, e ratificado em juízo. Frise-se que, em ambas as oportunidades, Roberto identificou o acusado com absoluta convicção. O reconhecimento foi seguro demais para admitir qualquer dúvida.

Importante ressaltar que a vítima não conhecia o réu. Logo, não teria razões para imputar falsamente a ele a prática de tão grave delíto.

Não bastasse o firme reconhecimento pessoal, a vítima também reconheceu a motocicleta apreendida com o réu, uma Honda/CG 160 de cor preta e sem placas, como aquela utilizada na empreitada criminosa.

Além do firme relato da vítima, temos ainda os testemunhos dos policiais militares. Estes agentes públicos narraram com detalhes as circunstâncias da prisão do réu, informando que, em diligências em busca de um indivíduo que estava conduzindo uma motocicleta vermelha – mais tarde verificado que se tratava do adolescente Igor e do bem subtraído da vítima –, depararam-se com o réu conduzindo uma motocicleta preta, o qual apresentou nervosismo com a presença policial e, logo depois, abandonou o veículo e tentou empreender fuga a pé, sem sucesso.

Cabalmente demonstrada, portanto, a prática delitativa pelo réu.

As majorantes indicadas na denúncia restaram configuradas.

O crime foi praticado em comparsaria. Além disso, a vítima informou que foi utilizada arma de fogo para a prática do crime. Lembre-se que, consoante remansosa jurisprudência, o emprego de arma de fogo pode ser comprovado por meio de prova oral, sendo prescindível a apreensão e realização de perícia na arma. A propósito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA DO EFETIVO USO DA ARMA.

I - As instâncias ordinárias, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos, concluíram pela caracterização do delito de roubo majorado. Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o recorrente, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.

II - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática delituosa do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Agravo regimental desprovido. AgRg nos EDcl no AREsp 1103432/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

Ademais, o acusado praticou o roubo juntamente com o adolescente Igor, que na data dos fatos contava com 17 anos de idade. Configurado, portanto, o crime do art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembre-se que o delito em questão é de natureza formal, sendo desnecessária a prova da ocorrência de qualquer resultado naturalístico. Nesse sentido, a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Impõe-se, assim, o integral acolhimento da pretensão acusatória.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao réu. Ele não registra maus antecedentes. Não existem nos autos elementos que permitam valorar

negativamente a conduta social ou personalidade do acusado. A culpabilidade externada pela prática do crime não se mostrou acentuada. As consequências, circunstâncias e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim sendo, não havendo nenhuma peculiaridade no presente caso que justifique o agravamento da sanção nesta fase inicial da dosimetria, fixo as penas-base no piso legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo, e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presente, por outro lado, as atenuantes do art. 65, I, e III, d, do Código Penal, pois o réu tinha apenas 19 (dezenove) anos na data do crime e confessou o crime, mas sem reflexos na pena (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na derradeira etapa do cálculo, em relação ao roubo, configuradas as majorantes do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Em razão das circunstâncias do caso concreto, entendo desnecessária a incidência de ambas as causas de aumento, e com esteio no art. 68, parágrafo único, do Código Penal aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3 (dois terços).

Realizada esta operação, chega-se às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Mediante uma única conduta, o réu praticou duas infrações, atentando contra dois bens jurídicos distintos, o patrimônio da vítima e a moralidade do adolescente Igor. Nesse passo, de rigor o reconhecimento do concurso formal entre o crime de roubo e corrupção de menores.

No entanto, deve ser aplicada a regra do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, sendo de rigor a soma das penas, o que resulta em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesesseis) dias-multa, sanção que torno definitiva.

À míngua de informações seguras quanto à situação financeira do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

Diante das circunstâncias do crime, que não é concretamente grave, menoridade relativa do réu, confissão espontânea e quantidade de pena aplicada, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

O crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, caput, do Código Penal.

Isto posto, julgo procedente a presente ação penal para condenar o réu Gabriel da Costa Machado Pereira, por violação ao art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, c.c. art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa no piso legal.

O crime em questão é concretamente grave e revela a periculosidade do réu, havendo fundado receio de que volte a delinquir caso seja solto prematuramente. Frise-se que o réu, ao ser surpreendido pelos policiais, tentou empreender fuga, comportamento que indica que poderá tentar se furtar da aplicação da lei. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado, sobretudo diante do regime prisional imposto. Por estes motivos, mantenho a prisão preventiva. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, tendo em vista sua parca situação financeira, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD. Em seguida, expeça-se guia de recolhimento definitivo.

Em caso de recurso, expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA